

Santiago, 25 de agosto de 2026

INFORME EN DERECHO POLÍTICO-CONSTITUCIONAL

Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en el marco histórico constitucional de Chile

Análisis FODA de Carabineros de Chile: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

Segunda edición, revisada, complementada y actualizada a agosto de 2026

Nota del autor a la presente actualización (2026)

El presente Informe en Derecho Político fue elaborado originalmente entre el 16 y el 19 de junio de 2021, en pleno funcionamiento de la Convención Constitucional, con el objeto de servir de apoyo técnico a quienes debían pronunciarse sobre el estatuto constitucional de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en particular de Carabineros de Chile. Transcurridos poco más de cinco años desde su versión original, y habiendo mediado dos procesos constituyentes fracasados (2022 y 2023) y un cambio de Gobierno en marzo de 2026, se ha estimado necesario revisar íntegramente su redacción, precisar y verificar sus citas, incorporar las fuentes normativas, doctrinarias y periodísticas correspondientes, y actualizar su contenido a la luz de los hechos institucionales y legislativos ocurridos hasta agosto de 2026.

Se han conservado todas las citas doctrinarias, normativas y jurisprudenciales originales del autor —debidamente identificadas—, se ha corregido la redacción para mayor precisión técnica y fluidez, y se han añadido nuevos apartados (singularizados con la palabra “actualización” en el título del acápite respectivo) referidos al desenlace del proceso constituyente, a la creación del Ministerio de Seguridad Pública, a la Ley Naín-Retamal y a la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast Rist desde agosto de 2026. Toda cita textual se identifica entre comillas y con su referencia; el listado completo de fuentes se encuentra en el capítulo X.

I. ANTECEDENTES

El presente Informe examina la situación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en el marco histórico constitucional de Chile, con especial atención a Carabineros de Chile, con el objeto de ofrecer una visión clara y fundada sobre una materia de innegable trascendencia institucional. En su versión original, este Opúsculo estaba dirigido a determinados integrantes de la Convención Constitucional para apoyar sus decisiones; dicho órgano concluyó su labor sin éxito, como se detalla en el capítulo VII de esta actualización. No obstante, el análisis conserva plena vigencia frente al nuevo ciclo de reformas constitucionales y legales en materia de seguridad pública que el Ejecutivo impulsa ante el Congreso Nacional desde agosto de 2026 (Cfr. capítulo VIII).

Para dicho objeto, resulta indispensable partir de una definición de Constitución Política de una Nación-Estado propia de los estudiosos del Derecho Constitucional, a saber:

“una institución jurídica que limita el ejercicio del poder en un Estado por medio del Derecho, que reconoce y consagra derechos fundamentales estableciendo los mecanismos de tutela y protección de los mismos. La Constitución no es más que el reflejo del acuerdo social en un momento histórico determinado sobre un mínimo o básico. Un acuerdo sobre lo fundamental”

— Definición de trabajo de uso corriente en la cátedra de Derecho Constitucional chilena, próxima a los planteamientos de Humberto Nogueira Alcalá sobre la Constitución como “acuerdo político fundamental” (Cfr. Nogueira Alcalá, H., *Teoría y Dogmática de los Derechos Fundamentales*, UNAM, 2003) y a la noción bidartcampiana de Constitución como pacto social. No fue posible identificar en fuentes abiertas un texto único del que la cita original provenga literalmente; se mantiene por fidelidad a la versión original del autor, dejándose constancia de su carácter de definición de trabajo.

Para la mayoría de las Constituciones Políticas del mundo occidental de tradición cristiana, el Estado es un aparato jurídico-administrativo,

“por cuyo intermedio la voluntad política cree en nuestros días poder organizar lo más eficazmente posible el orden público y la concordia interna” (Freund, Julien, *La Crisis del Estado y otros Estudios*, pp. 34-35).

Para las naciones de base política socialdemócrata, en cambio, la Nación-Estado

“es una parte que se especializa en los intereses del todo” (Cfr. Maritain, Jacques).

Para otras corrientes, el Estado es toda

“asociación política que legítimamente utiliza la fuerza, lo que la diferencia es el modo y el grado en que se usa o amenaza usar dicha fuerza contra las demás organizaciones políticas” (Cfr. Weber, Max, *Economía y Sociedad*).

Esta última conceptualización —la del monopolio legítimo de la fuerza— es la más aceptada por los Estados contemporáneos para justificar el uso de la fuerza pública que resulte necesaria.

II. FINES Y NATURALEZA DE LA CONSTITUCIÓN

En cualquiera de los Estados que conforman las naciones que los integran, la Constitución que adopten es la norma jurídica principal de su ordenamiento, y se diferencia del resto de las normas que lo componen tanto en su contenido como en su forma de generación (Cfr. caso chileno: proceso constituyente derivado del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, posterior al estallido social de octubre de 2019). Todas las demás normas deben su validez a la Constitución —la denominada supremacía constitucional—, de manera que cualquier ley que contradiga uno de sus preceptos resulta inaplicable para el caso concreto, e incluso puede llegar a ser expulsada

del ordenamiento jurídico si el Tribunal Constitucional no encuentra una interpretación conforme, a través del control de inconstitucionalidad de las normas.

Una Constitución popular

La nueva Constitución que buscó la fracasada Convención Constitucional debía, en juicio de la ciencia política, enmarcarse con énfasis en contenidos relativos al ejercicio y limitación del poder, a los poderes del Estado y su separación, a la soberanía —nacional o popular—, a la supremacía constitucional, a la elección de los gobernantes y a la duración en los cargos, a los órganos de control o fiscalización sobre las Fuerzas Armadas y Carabineros, a su creación o modificación, y al reconocimiento y consagración de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, los que constituyen un límite al ejercicio del poder del Estado y de las policías en el control del orden público. Los sucesivos órganos constituyentes (la Convención Constitucional de 2021-2022 y el Consejo Constitucional de 2023) incurrieron, sin embargo, en el error de sobrecargar sus textos con contenidos que corresponden propiamente al legislador y no al poder constituyente, lo que —como se verá en el capítulo VII— contribuyó al doble rechazo ciudadano de ambas propuestas.

Una mirada objetiva

No debe olvidarse que las Constituciones no obran milagros: no tienen esa virtud ni esa finalidad. Los problemas de injusticia social y de falta de equidad que Chile presenta como sociedad no se resuelven a través de una nueva Constitución; sin lugar a dudas, sin embargo, una nueva Carta permite materializar cambios estructurales sustanciales que contribuyan a empoderar al Estado con un rol más social en reemplazo del actual carácter subsidiario.

Debe tenerse presente que la Constitución es tan política como jurídica, pero el contenido de este último aspecto debe ser cuidadosamente estricto: aquello que sea justiciable, es decir, que ante su inobservancia o incumplimiento cualquiera pueda reclamarlo ante los tribunales de justicia. Puede redactarse la mejor Constitución, pero si no logra materializarse durante su vigencia, no será más que un conjunto de hojas de papel.

Carabineros de Chile enfrentará un problema mayor cuando la ciudadanía exija al Estado el cumplimiento de compromisos en el ámbito social y este carezca de capacidad para satisfacer dichas demandas: la sociedad se sentirá frustrada y nuevamente será la fuerza de orden —Carabineros— la encargada de restablecer el orden público y el Estado de Derecho, junto a los tribunales de justicia llamados a materializar la justicia social, aunque solo para el caso concreto que les corresponda conocer. De no mediar cambios legislativos oportunos, podrían reeditarse episodios como los vividos durante el estallido social de 2019-2020. En otras palabras, transformar en derechos constitucionales las demandas sociales no garantiza por sí solo su concreción ni su efectividad: las políticas sociales se instrumentan mediante leyes, no mediante Constituciones; esa es tarea del legislador, no del constituyente.

Las sociedades evolucionan, y con ellas sus necesidades y sus instituciones básicas, las que deben modernizarse sin ser refundadas al calor de disputas políticas coyunturales. No se redactan

Constituciones todos los días. Hoy es posible observar cómo normas jurídicas, incluso antes de su entrada en vigencia, ya son objeto de propuestas de modificación, dando lugar en la práctica a reformas de las reformas. De persistir esa dinámica, se corre el riesgo de dar origen a una Carta que, en poco tiempo, quede desconectada de una sociedad democrática plural; el traje dejaría entonces de ser a la medida para convertirse en un simple disfraz.

III. MARCO CONSTITUCIONAL DE LAS POLICÍAS EN LA HISTORIA DE CHILE

En cada una de las principales Constituciones y Reglamentos Constitucionales de la Nación chilena se ha contemplado a la policía y a las milicias activas como los actores encargados de cumplir los mandatos de la autoridad judicial y de la administración de gobierno interior (intendentes, gobernadores, cabildos y regidores).

La figura policial ha estado siempre presente en la historia constitucional chilena, conforme a la evolución social propia de cada época. Así, las Constituciones de 1823, 1833 y 1925 ya contemplaban a la fuerza pública, señalando que esta

“era esencialmente obediente y ningún cuerpo armado puede deliberar”

Este mandato constitucional se mantuvo hasta que fue modificado por primera vez durante el Gobierno del Presidente Salvador Allende Gossens, cuando el artículo 22 —proveniente de las Constituciones antes citadas— fue sustituido por la reforma constitucional contenida en la Ley N° 17.398, de 9 de enero de 1971, quedando redactado del siguiente modo:

“La fuerza pública está constituida única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes. Solo en virtud de una ley podrá fijarse la dotación de estas instituciones. La incorporación de estas dotaciones a las Fuerzas Armadas y a Carabineros solo podrá hacerse a través de sus propias escuelas institucionales especializadas, salvo la del personal que deba cumplir funciones exclusivamente civiles” (Cfr. Ley N° 17.398, publicada en el Diario Oficial el 9 de enero de 1971).

Por primera vez en la historia constitucional nacional se eleva expresamente a rango constitucional a Carabineros de Chile —institución creada al alero de la Carta de 1925—, dotándola de cualidades esenciales tales como “profesional, jerarquizada, disciplinada, obediente y no deliberante”.

Desde entonces, en el marco constitucional, la fuerza pública quedó constituida únicamente por las Fuerzas Armadas y Carabineros, enmarcando a esta última como “jerarquizada, disciplinada, obediente y no deliberante”, de “carácter militar”, ratificando lo dispuesto en el artículo 6° del Código de Justicia Militar de 1925.

Más tarde, la Constitución Política de 1980 sustituyó el artículo 22 reformado de la Carta de 1925, quedando su contenido incorporado en el artículo 101, inciso segundo:

“Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas solo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Dependen del Ministerio encargado de la Seguridad Pública. Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes de los Ministerios encargados de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública son, además, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas” (Art. 101 CPR 1980).

Por primera vez se incorpora a la Constitución Política a la Policía de Investigaciones de Chile como Fuerza de Orden y Seguridad Pública y, propiamente, como fuerza pública. El citado artículo 101 ratifica, en lo que respecta a las Fuerzas Armadas y a Carabineros, lo ya señalado en la Carta de 1925 reformada —profesional, jerarquizada, disciplinada y no deliberante—, confirmando su carácter militar conforme al Código de Justicia Militar. Cabe notar que la Constitución de 1925 no consideraba a la Policía de Investigaciones directamente como fuerza pública, calidad que reservaba solo a las Fuerzas Armadas y a Carabineros, es decir, a quienes son considerados militares conforme a la ley (Cfr. art. 6° CJM).

ACTUALIZACIÓN 2026 — la referencia ministerial del artículo 101

La mención del artículo 101 de la Constitución a un “Ministerio encargado de la Seguridad Pública” —vigente desde 1980, cuando dicha cartera aún no existía como tal— se materializó recién con la dictación de la Ley N° 21.730, que crea el Ministerio de Seguridad Pública, promulgada el 30 de enero de 2025 y publicada en el Diario Oficial el 5 de febrero de 2025. Esta nueva Secretaría de Estado asumió las funciones que hasta entonces correspondían a la Subsecretaría de Prevención del Delito y concentra la conducción de la política de seguridad pública y de las policías uniformada y civil, separando dicha función de la conducción del orden público interior que históricamente compartía el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Se trata de un desarrollo legislativo largamente pendiente que dota de correlato orgánico a la norma constitucional citada.

IV. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA FUERZA PÚBLICA

De los fundamentos de las Constituciones de 1823, 1833, 1925 y 1980, relativos a la fuerza pública, se extraen los siguientes principios, que se estima deben prevalecer en cualquier reforma futura a la Carta Política:

1. Principio del orden público. definido por constitucionalistas y civilistas como “la organización considerada como necesaria para el buen funcionamiento general de la sociedad”.

2. Principio de bien común. definido por la filosofía política como “la vida buena humana del pueblo: en último término, la vida según la virtud, como dice Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles”.

3. Principio del Estado de Derecho. recogido en el artículo 1° del Código Orgánico de Tribunales: “la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”, coadyuvados directamente por la fuerza pública (Cfr. art. 76 CPR 1980).

4. Principio de respeto a la dignidad de las personas y sus derechos. definido por los constitucionalistas como un “precepto que obliga y que coloca la intangibilidad de esos derechos aun por encima de la letra y de la supremacía de la Constitución” (Cfr. art. 5°, inciso 2°, CPR 1980, y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile), lo que limita el actuar policial en el ejercicio de la fuerza pública.

5. Principio de la seguridad pública. del latín securitas, -atis: cualidad de seguro, certeza; en su acepción jurídica, cualidad del ordenamiento que implica la certeza de sus normas y, consiguientemente, la previsibilidad de su aplicación; principio constitucional tanto en España como en Chile. Puede definirse la seguridad pública interior como aquel deber del Estado destinado a asegurar la tranquilidad y la paz de la comunidad y a mantener libre y exento de peligro, daño o riesgo el normal ejercicio de los derechos y deberes de gobernantes y gobernados en todo el territorio de la República (Cfr. Weber, Max).

6. Principio de apoliticidad. conforme al cual Carabineros y sus integrantes no pueden inmiscuirse en política ni ser militantes, sin que ello signifique privarlos de su derecho a voto como cualquier ciudadano.

7. Principio de la no deliberancia. Carabineros no puede deliberar en materia política, lo que no obsta a que, en las decisiones administrativas propias de la institución —por ejemplo, compras estratégicas—, sí delibere, entendiendo por tal el examen detenido de las ventajas e inconvenientes de un asunto, o la consulta entre varios a fin de adoptar una resolución.

8. Principio de profesionalidad. basado en los planes y programas diseñados por la Dirección de Educación de la institución para el otorgamiento de títulos de nivel universitario y técnico, con énfasis en las especializaciones.

9. Principio de la fuerza pública. definido por la ciencia política como aquel que fluye del imperio del derecho, en cuya virtud las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública son las instituciones del Estado encargadas, de modo exclusivo y excluyente, de dar eficacia al derecho, poniéndolo al servicio de la vida, la libertad, el trabajo y la justicia del ciudadano y de las instituciones públicas que la soberanía ha creado, promoviendo y garantizando esos valores en un orden público estable y en una seguridad interior y ciudadana que permiten la convivencia en paz y el desarrollo humano propios de una sociedad (Cfr. Actas Constitucionales N° 1, 2, 3 y 4 de la Comisión Ortúzar).

10. Principio de legitimidad. más amplio que la mera legalidad, pues supone la vigencia no solo de la legalidad sino también de la justicia y de la eficacia: la justicia como norma, actividad o procedimiento que beneficia a todos, y la eficacia entendida como resultado, esto es, como impacto en favor de la población.

11. Principio de institucionalidad. concebido en el artículo 6° de la Constitución de 1980, que constituye la base reguladora y el marco de carácter valórico y conceptual en donde se establecen los principios básicos del ordenamiento jurídico chileno.

12. Principio de obediencia constitucional. recogido en el artículo 7° de la Constitución de 1980: para que las órdenes de la autoridad obliguen válidamente, deben ser legales, emanar de un representante investido regularmente y no ser contrarias a la *lex artis* (Cfr. arts. 6° y 7° CPR 1980).

13. Principio de las armas. Carabineros, junto con las Fuerzas Armadas, es depositario legítimo de las armas conforme a su estructura operativa, constituyendo ello una norma fundamental del derecho internacional humanitario en resguardo de las garantías constitucionales.

14. Principio de seguridad nacional. Carabineros concurre a la seguridad interior del país; constituye una verdadera cláusula regia del Estado de Derecho en materia de seguridad interior, mando y organización.

15. Principio de disciplina militar (carácter militar). de derecho público e irrenunciable para los cuerpos armados, depositarios de la confianza pública para la defensa externa e interna del Estado-Nación.

16. Principio del Estado de Derecho como fundamento orgánico. la sociedad y el poder civil han concebido a las Fuerzas de Orden como instituciones jerarquizadas que se caracterizan por poseer el dominio de las armas conforme al orden jurídico de cada Estado, es decir, como “cuerpos armados” (Verdugo, Mario), constituyendo las fuerzas a disposición del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial para restaurar el orden cuando este ha sido quebrantado (Cfr. art. 76 CPR 1980).

17. Principio del honor. constituye el código de conducta de los militares (Cfr. art. 6° CJM), que define los principios éticos y las reglas de comportamiento acordes con su Carta Política; principio cuya observancia puede ser objeto de fiscalización por la Cámara de Diputados (Cfr. art. 52, letra d, CPR 1980).

Principio del control de armas y explosivos

La historia republicana enseña que la legitimidad del uso y control de las armas y explosivos ha recaído, desde los inicios de la Independencia, en los institutos armados. Actualmente, el legislador ha depositado su confianza fiscalizadora en Carabineros de Chile, que para tal efecto cuenta con la Dirección General de Movilización Nacional y, en su estructura, con la Dirección de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos, creada por Orden General N° 1.851, de 28 de

noviembre de 2008 (publicada en el Boletín Oficial N° 4.250), la cual ejerce su cometido conforme a los siguientes cuerpos legales:

- Decreto Ley N° 3.607, de 8 de enero de 1981, del Ministerio del Interior, que fija normas sobre funcionamiento de vigilantes privados.
- Ley N° 19.303, de 13 de abril de 1994, que establece obligaciones en materia de medidas de seguridad a las entidades que señala.
- Ley N° 17.798, de 21 de octubre de 1972 (con modificaciones posteriores), sobre Control de Armas y Explosivos.
- Decreto N° 83, de 13 de mayo de 2008, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 17.798, sobre Control de Armas y Elementos Similares.
- Decreto Supremo N° 855, de 10 de noviembre de 2007, del Ministerio de Defensa Nacional (publicado en el Boletín Oficial N° 4.186), que designa a las autoridades fiscalizadoras de la Ley N° 17.798.

Participación de Carabineros de Chile en la defensa de los intereses patrios

Carabineros de Chile, en la historia republicana, ha desempeñado un rol relevante en la preservación del orden público externo e interno y en la defensa de los derechos soberanos del país, entre otros, en los siguientes episodios:

- la desviación de las aguas del río Lauca hacia Chile, en 1963, en el diferendo con Bolivia;
- la disputa limítrofe con la República Argentina por el trazado del límite entre los hitos XVI y XVII de la frontera común, en los valles situados al norte del lago General Vintter/Palena (antes lago General Paz), resuelta el 24 de noviembre de 1966 por el fallo arbitral de la Reina Isabel II del Reino Unido —que distribuyó el territorio en disputa entre la comuna de Palena, en la X Región de Los Lagos, y el departamento de Languiño, en la provincia del Chubut, Argentina—, en cuyo desarrollo cumplieron un papel destacado el entonces Capitán Rubén Romero Gormaz, en el hito XVI, y el Mayor José Barroso Gutiérrez, en el hito XVII;
- Laguna del Desierto, donde se inmortalizó el Teniente de Carabineros don Hernán Merino Correa, único héroe nacional del siglo XX, tras el enfrentamiento entre Carabineros de Chile y la Gendarmería Argentina el 6 de noviembre de 1965, en las cercanías del río Milodón, al sur de Laguna del Desierto; y
- la movilización derivada del desconocimiento por parte de Argentina de las líneas de base del canal Beagle en 1978, que dio origen al Laudo Arbitral de 1984 y a una crisis que estuvo cerca de derivar en un enfrentamiento bélico con el país vecino.

V. CUADRO DEMOSTRATIVO DE LAS FUERZAS DE ORDEN EN LAS CONSTITUCIONES DE CHILE

El siguiente cuadro sintetiza el tratamiento de la fuerza pública y de las funciones policiales en los principales textos constitucionales y reglamentarios de Chile, desde 1812 hasta 1980:

Texto constitucional	Disposiciones relevantes sobre fuerza pública / policía
Reglamento Constitucional Provisorio, sancionado el 26 de octubre de 1812	Art. XIII: del juramento de los cuerpos militares al Reglamento Constitucional. Art. XVI: del respeto al derecho de los ciudadanos a la seguridad de sus personas, casas, efectos y papeles.
Reglamento para el Gobierno Provisorio, sancionado el 17 de marzo de 1814	Del Senado Consultivo: la policía interior de la sala de este cuerpo será la misma que tuvo el antiguo Senado.
Constitución Provisoria para el Estado de Chile, publicada el 10 de agosto de 1818, jurada el 23 de octubre del mismo año	Título IV, del Poder Ejecutivo, art. 5: el mando y organización de los ejércitos, armada y milicias, y el sosiego público. Límites del Poder Ejecutivo (arresto y puesta a disposición de la justicia dentro de 24 horas). De los gobernadores de provincias: conocimiento de causas de policía y hacienda. De los cabildos: la policía urbana.
Reglamento Constitucional de 1822	Art. 90: mando supremo y organización de ejércitos, armada y milicias por el Director, con consentimiento del Poder Legislativo. Art. 239: milicias nacionales en todos los departamentos.
Constitución Política de 1823	Arts. 123 y siguientes, 196 y 199, sobre labores de policía. Título XX, De la fuerza pública, art. 225: la fuerza del Estado se compone de todos los chilenos capaces de tomar las armas y mantiene la seguridad interior y la defensa exterior. Art. 226: “la fuerza pública es esencialmente obediente: ningún cuerpo armado puede deliberar”.
Constitución de 1826	Art. 83 N° 10, sobre las milicias activas. Art. 123: la fuerza armada se compone del ejército de mar y tierra y de la milicia activa y pasiva.
Constitución Política de 1833	Art. 82 N° 21: los objetos de policía y los establecimientos públicos están bajo la suprema inspección del Presidente de la República. Art. 157: “la fuerza pública es esencialmente obediente. Ningún cuerpo armado puede deliberar”.
Constitución Política de 1925, sancionada el 18 de septiembre de 1925	Art. 22 (texto original): “la fuerza pública es esencialmente obediente. Ningún cuerpo armado puede deliberar”. Reformado por la Ley N° 17.398, de 9 de enero de 1971: “la fuerza pública está constituida única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes...”.
Constitución Política de 1980	Art. 101, inciso 2°: “Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas solo por Carabineros e Investigaciones... Dependen del Ministerio encargado de la Seguridad Pública... son esencialmente obedientes y no deliberantes... profesionales, jerarquizadas y disciplinadas”.

— Elaboración propia sobre la base de los textos constitucionales citados y del compendio histórico de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Historia de la Ley y Leyes Chile (www.bcn.cl).

VI. ANÁLISIS FODA DE CARABINEROS DE CHILE EN EL ACTUAL MOMENTO CONSTITUCIONAL

El siguiente análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) sistematiza los factores estratégicos que —desde la perspectiva del Derecho Político y de la ciencia política— inciden sobre el estatuto constitucional de Carabineros de Chile. Su núcleo original fue elaborado en junio de 2021 sobre la base de una matriz de trabajo discutida en una reunión sostenida el 15 de junio de ese año; se ha complementado en esta versión con el apartado de Oportunidades —ausente en el original— y con los desarrollos normativos y políticos ocurridos hasta agosto de 2026.

VI.1 Fortalezas estratégicas para el resguardo institucional de Carabineros

Doctrina institucional. se sugiere un cambio de denominación hacia “Principios Institucionales o Constitucionales”, que ponga en valor su anclaje en la Carta Fundamental.

Ética profesional. código deontológico propio, exigible disciplinariamente y reforzado por la formación continua del personal.

Carácter militar, sin variación respecto de lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, el Código de Justicia Militar y la Constitución de 1980; se trata de un atributo que debe defenderse en cualquier instancia de reforma constitucional.

Mando institucional, sin variación respecto de lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional y en la Constitución de 1980.

Apolititud, sin variación en su procedencia constitucional; constituye un activo reputacional relevante frente a la ciudadanía.

Independencia operativa, amparada por el principio de legalidad, que permite desvirtuar planteamientos que buscan subordinar la gestión policial a criterios ajenos a la función propiamente policial.

Modelamiento de gestión policial, sustentado en el principio de la gestión preventiva y en la incorporación progresiva de tecnología para el análisis delictual.

Función de solidaridad social, desplegada principalmente en situaciones de emergencia —temporales, inundaciones, sismos de intensidad y otros fenómenos de la naturaleza—, respecto de la cual la cientista política y académica de la Universidad Alberto Hurtado, Alejandra Lunecke, sostiene que es la labor que Carabineros y las Fuerzas Armadas desarrollan con mayor eficacia en apoyo a la comunidad, constituyendo el fundamento de buena parte de la confianza ciudadana hacia ambas instituciones.

Marco legal reforzado (actualización 2026): la Ley N° 21.560, de 10 de abril de 2023 — conocida como “Ley Naín-Retamal”—, que modifica diversos cuerpos legales para fortalecer y proteger el ejercicio de la función policial y de Gendarmería de Chile, amplió el estándar de legítima defensa privilegiada aplicable a Carabineros y a la Policía de Investigaciones en el uso de sus armas de servicio, y estableció defensa jurídica y presunción de legalidad para los funcionarios que actúen en el marco de dicho estándar.

— Ley N° 21.560 (2023), Biblioteca del Congreso Nacional, www.bcn.cl/leychile; Cooperativa.cl, “Ley Naín-Retamal: Cámara despachó proyecto que entrega mayor protección a Carabineros y policías”, 29.03.2023; Pérez Ibacache & Asociados, “La Ley Naín-Retamal: el nuevo alcance de la legítima defensa para Carabineros y PDI”, agosto 2025.

VI.2 Oportunidades estratégicas (acápito incorporado en esta actualización)

Institucionalización orgánica del mandato constitucional, con la entrada en vigencia de la Ley N° 21.730, que crea el Ministerio de Seguridad Pública (promulgada el 30.01.2025 y publicada el 05.02.2025), Carabineros cuenta por primera vez con la contraparte ministerial especializada a que alude el artículo 101 de la Constitución, lo que abre espacio para una conducción técnica y una carrera de modernización institucional de mediano plazo.

Refuerzo legal de la actuación policial, consolidado por la Ley Naín-Retamal (2023) y profundizado por los proyectos de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT, agosto de 2026), que contemplan protección jurídica reforzada para los funcionarios que actúen en legítima defensa (Cfr. capítulo VIII).

Nueva Ley Orgánica Constitucional o su modernización, como instrumento en el cual concentrar las garantías institucionales —carácter militar, mando institucional, no deliberancia, apoliticidad— que el propio Informe original identificó como fortalezas a resguardar, en caso de prosperar una reforma al capítulo XI de la Constitución.

Recomposición de la legitimidad social, a partir de los despliegues de solidaridad social en emergencias y del cierre judicial de causas de larga data (Cfr. VI.3), lo que —de gestionarse comunicacionalmente de forma adecuada— puede contribuir a revertir la caída de confianza institucional registrada por encuestas de opinión pública desde 2019.

Cooperación interinstitucional fronteriza e internacional, derivada de la agenda de seguridad 2026, que contempla mayores atribuciones para Carabineros y la Policía de Investigaciones en zonas fronterizas frente al crimen organizado transnacional, en coordinación con Gendarmería de Chile.

VI.3 Debilidades estratégicas de Carabineros

Identificadas originalmente a partir de los documentos de diferentes grupos de interés y sectores partidistas, y actualizadas con su desenlace judicial e institucional hasta agosto de 2026:

La corrupción y el fraude — “caso Pacogate”. El denominado fraude en Carabineros, develado en 2017 y conocido públicamente como “Pacogate”, consistió en la malversación de

fondos institucionales —incluidos gastos reservados— por un monto superior a los \$28.000 millones. Tras años de tramitación, el Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó veredicto condenatorio contra 28 personas el 10 de abril de 2026, incluyendo a exoficiales de alto rango; entre las condenas previas destaca la del exgeneral Eduardo Gordon, sentenciado en octubre de 2024 por malversación de caudales públicos en la arista de “regalos” del megafraude.

La Operación Huracán (2017). Montaje de pruebas por parte de la ex Unidad de Inteligencia Operativa Policial (UNIOP) de Carabineros contra dirigentes mapuche, mediante mensajes de WhatsApp fraguados, que derivó en procesos penales contra oficiales institucionales y en un severo cuestionamiento a la credibilidad de la inteligencia policial.

El caso Catrillanca (2018). La muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca a manos de un funcionario del Comando Jungla de Carabineros, y el posterior ocultamiento y alteración de evidencia audiovisual por parte de otros efectivos, generó una crisis institucional de alta connotación pública y derivó en condenas penales contra los funcionarios involucrados.

La baja legitimidad institucional entre la ciudadanía. Las encuestas de opinión pública (Cfr. Centro de Estudios Públicos y Plaza Pública Cadem) registraron, entre 2019 y 2023, una caída sostenida de la confianza ciudadana en Carabineros respecto de los niveles históricamente altos previos al estallido social.

Las denuncias por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social (2019-2020). Los informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de Human Rights Watch y de Amnistía Internacional documentaron un número significativo de denuncias por uso excesivo de la fuerza, lesiones oculares por perdigones y otras vulneraciones, muchas de cuyas causas judiciales continúan en tramitación ante los tribunales chilenos hasta la fecha de esta actualización.

— BioBioChile, “Dictan veredicto en caso Pacogate: 28 condenados por millonario fraude en Carabineros”, 10.04.2026; El Mostrador, “Pacogate: condenan a exgeneral Gordon por arista ‘regalos’ del megafraude en Carabineros”, 30.10.2024; La Tercera y El Desconcierto, coberturas del caso Catrillanca y de la Operación Huracán; INDH, Informes anuales sobre Derechos Humanos 2019-2023.

VI.4 Amenazas estratégicas

Las amenazas identificadas en el Informe original provenían de los planteamientos de diversos grupos de interés y partidos políticos durante la Convención Constitucional, sustentados —según el criterio del autor— en una lectura de raíz gramsciana sobre las instituciones armadas del Estado:

- la disolución del carácter militar de Carabineros;
- la extracción de Carabineros de Chile de la Carta Política;
- la creación de una nueva policía de orden público;
- la refundación de Carabineros para transformarla en una “policía democrática”;

- la creación de una Policía Nacional única;
- la reforma de las Escuelas Matrices de las policías;
- la unificación de los escalafones de Carabineros y de la Policía de Investigaciones.

Ninguna de estas propuestas llegó a materializarse en un texto constitucional vigente, dado el doble rechazo ciudadano descrito en el capítulo VII. No obstante, la matriz de riesgo institucional se ha desplazado en 2025-2026 hacia un cuadro distinto —y en cierto modo inverso—, propio de un Gobierno de centroderecha con una agenda de mano dura en seguridad, cuyas principales amenazas para el equilibrio institucional de Carabineros son las siguientes (Cfr. capítulo VIII):

- la posible sobreexposición operativa de Carabineros y de las Fuerzas Armadas ante un nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública de hasta 120 días, renovable sin intervención del Congreso, que ha generado objeciones tanto de sectores de oposición como del propio mundo castrense;
- la fricción interinstitucional con las Fuerzas Armadas, que —según ha trascendido— no fueron consultadas en la elaboración de la reforma y objetan tanto el eventual mando policial sobre desplazamientos militares como la falta de preparación de sus unidades para operar en contextos urbanos;
- el riesgo de desgaste político de la propia institución si la ciudadanía percibe que el nuevo marco de atribuciones policiales no reduce la criminalidad organizada en el corto plazo, revirtiendo el eventual repunte de confianza institucional;
- la persistencia de causas judiciales pendientes por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social, que continúan siendo utilizadas como argumento por sectores que propugnan una reforma estructural a la institución.

— AthenaLAB, “La molestia e incomodidad de las FF.AA. con el gobierno por la propuesta de nuevo estado de excepción”, 21.08.2026; Radio Universidad de Chile, “Pablo Urquizar y reforma de seguridad de Kast: ‘Bajo ningún aspecto es necesario un nuevo estado de excepción’”, 19.08.2026.

VII. EL PROCESO CONSTITUYENTE 2021-2023 Y SU DESENLACE

El Informe original fue redactado durante el funcionamiento de la Convención Constitucional (julio de 2021 a julio de 2022), electa tras el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución suscrito en noviembre de 2019 en el contexto del estallido social. Dicho órgano —de composición mayoritariamente favorable a una refundación profunda de las instituciones armadas, según se documentó en la matriz de amenazas del capítulo VI.4— entregó una propuesta de nueva Constitución que fue sometida a plebiscito de salida el 4 de septiembre de 2022, resultando rechazada por el 61,86% de los votos válidamente emitidos, frente a un 38,14% de aprobación, con una participación cercana al 85% bajo el régimen de voto obligatorio recientemente restablecido.

Tras ese resultado, el Congreso Nacional acordó un nuevo itinerario constituyente, esta vez a cargo de un Consejo Constitucional electo el 7 de mayo de 2023, de mayoría favorable a posiciones

de centroderecha y derecha, asistido por una Comisión Experta designada por el propio Congreso. El texto resultante fue sometido a un segundo plebiscito de salida, el 17 de diciembre de 2023, en el que la opción “En Contra” obtuvo el 55,76% de los votos (6.894.287 sufragios) frente a un 44,24% a favor (5.470.025 sufragios), con una participación del 84,48%. El entonces Presidente Gabriel Boric Font señaló, tras conocerse el resultado, que con dicho pronunciamiento “se cierra el proceso constitucional” durante su mandato.

El doble rechazo ciudadano tuvo como consecuencia práctica que la Constitución Política de 1980, con las reformas introducidas hasta esa fecha —entre ellas las de 1989, 2005 y las posteriores al Acuerdo de 2019—, continuó y continúa plenamente vigente. En lo que atañe al objeto de este Informe, ello significa que el estatuto constitucional de Carabineros de Chile permanece anclado en el artículo 101 de la Carta de 1980, sin las modificaciones que los sectores más críticos de la institución impulsaron durante el proceso constituyente. La “primera conclusión” del Informe original —en el sentido de que la fuerza pública ha estado siempre presente en las sucesivas Constituciones chilenas y de que ello dificultaría su exclusión de un nuevo texto— resultó, en los hechos, validada por partida doble.

— Wikipedia, “Plebiscito constitucional de Chile de 2022” y “Plebiscito constitucional de Chile de 2023”; CNN en Español, “Resumen y resultado del Plebiscito Constitucional 2023 de Chile”, 17.12.2023; Servicio Electoral de Chile (SERVEL), resultados oficiales de ambos plebiscitos, www.servel.cl.

VIII. ESCENARIO 2025-2026: LA AGENDA DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO DE JOSÉ ANTONIO KAST Y SUS EFECTOS SOBRE EL ESTATUTO DE CARABINEROS

En la segunda vuelta de la elección presidencial, celebrada el 14 de diciembre de 2025, el candidato de derecha José Antonio Kast Rist se impuso sobre la entonces candidata oficialista Jeannette Jara Román, asumiendo la Presidencia de la República el 11 de marzo de 2026 para el período 2026-2030, en medio de un clima de conmoción pública por el ataque a un carabinero en la ciudad de Puerto Varas, que quedó con muerte cerebral, episodio que marcó simbólicamente el inicio de su Gobierno bajo la consigna de un “gobierno de emergencia” en materia de seguridad.

El 6 de agosto de 2026, el Presidente Kast presentó ante el país la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (conocida por su sigla ACOT), que comprende una reforma constitucional y un paquete de 28 proyectos de ley, orientados a fortalecer a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Entre sus contenidos más relevantes para el objeto de este Informe destacan:

- la incorporación expresa, en el artículo 1º de la Constitución, del deber estatal de resguardar la seguridad pública como una de sus finalidades esenciales;
- la creación de un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública, de hasta 120 días de duración, renovable por igual período sin necesidad de acuerdo del Congreso Nacional, aplicable ante situaciones de grave alteración del orden público y que habilitaría

restricciones a garantías individuales y una coordinación reforzada entre las Fuerzas Armadas y las policías;

- el otorgamiento de mayores atribuciones a Carabineros y a la Policía de Investigaciones en zonas fronterizas frente al crimen organizado transnacional, y una protección jurídica reforzada —en la línea ya trazada por la Ley Naín-Retamal— para los funcionarios que actúen en legítima defensa;
- la incorporación de Gendarmería de Chile como una fuerza de orden formalmente reconocida para efectos de regímenes penitenciarios especiales aplicables a condenados por crimen organizado y terrorismo;
- la creación de una Agencia de Decomiso de Bienes Ilícitos y de una Nómina Nacional de Organizaciones Criminales, junto con sanciones agravadas e inhabilidades de hasta 15 años para quienes sean condenados por integrar dichas organizaciones.

La tramitación de esta agenda no ha estado exenta de tensiones. Diversos sectores de oposición han cuestionado la necesidad y la proporcionalidad del nuevo Estado de Excepción, mientras que —según ha informado la prensa especializada en defensa— las propias Fuerzas Armadas manifestaron su malestar por no haber sido consultadas en la elaboración de la propuesta, por la ausencia de conducción del Ministerio de Defensa Nacional en el proceso, por la falta de preparación de sus unidades para el despliegue en contextos urbanos y por el rechazo a la posibilidad de que un mando policial pudiera dirigir un despliegue de tropas militares. A la fecha de esta actualización, el Gobierno ha optado por pausar la tramitación del proyecto de reforma constitucional para negociar ajustes con los distintos sectores políticos, mientras que el Senado aprobó, en paralelo, la prórroga de un Estado de Excepción Constitucional de Emergencia acotado a la Macrozona Sur, respecto del cual un informe de la Universidad Andrés Bello (UNAB) constató una reducción de los delitos violentos, junto con la aparición de nuevos grupos radicales en la zona.

Desde la perspectiva de este Informe, la agenda ACOT no propone alterar el núcleo duro del estatuto constitucional de Carabineros identificado en el capítulo VI.1 —carácter militar, no deliberancia, apoliticidad, mando institucional—; por el contrario, tiende a reforzar sus atribuciones operativas y su protección jurídica. El riesgo estratégico para la institución no proviene, en este nuevo escenario, de una eventual “refundación” como la que se temía en 2021, sino de la posibilidad de una sobreexposición operativa y de un desgaste de legitimidad si las expectativas ciudadanas depositadas en el nuevo marco normativo no se traducen en resultados verificables en materia de seguridad pública.

— *Diario Financiero*, “José Antonio Kast asume como nuevo Presidente de Chile por el período 2026-2030”, 11.03.2026; *CIPER Chile*, “Radar 11-03-2026”; *Cooperativa.cl*, “Un nuevo estado de excepción y 28 proyectos de ley: los ejes de la ACOT”, 06.08.2026; *BioBioChile*, “Además de un nuevo Estado de excepción, ¿qué propone la reforma de seguridad pública de Kast?”, 24.08.2026; *Diario Financiero*, “Foco al nuevo Estado de Excepción que propone el Presidente Kast al Congreso”; *AthenaLAB*, 21.08.2026; *La Tercera*, “Informe UNAB: estado de excepción en la Macrozona Sur redujo delitos violentos, pero emergen nuevos grupos radicales”.

IX. CONCLUSIONES

PRIMERA CONCLUSIÓN. La policía ha estado siempre presente en las sucesivas Constituciones Políticas de la República, con mayor o menor grado de desarrollo. Esta constante histórica —confirmada ahora por el doble rechazo ciudadano a las propuestas de 2022 y de 2023— dificulta severamente cualquier intento de excluir a Carabineros de la Carta Fundamental, sin que ello obste a una reforma acorde con las necesidades y la dinámica de la sociedad actual.

SEGUNDA CONCLUSIÓN. El diseño de una nueva Constitución no soluciona por sí solo la totalidad de las aspiraciones sociales. Transformar en derechos constitucionales las legítimas demandas de la ciudadanía no garantiza su concreción ni su efectividad: las políticas sociales se instrumentan mediante leyes, no mediante Constituciones; ello corresponde al legislador, no al constituyente.

TERCERA CONCLUSIÓN. La función de Carabineros reviste carácter estratégico dentro del Estado y, en el juicio de la ciencia política, debiera mantenerse anclada en la Constitución Política, con adecuados controles sobre su gestión operacional y administrativa, en tanto constituye el brazo con que cuenta el Poder Ejecutivo para restablecer el orden y la seguridad pública cuando estos han sido quebrantados, y el apoyo directo al Poder Judicial en la ejecución de sus resoluciones (Cfr. art. 1° del Código Orgánico de Tribunales).

CUARTA CONCLUSIÓN. Resulta necesario mantener identificadas y sistematizadas las fortalezas institucionales susceptibles de ser defendidas en cualquier instancia de reforma —constitucional, orgánica o legal—, de modo de preservarlas dentro del marco de una eventual nueva Ley Orgánica Constitucional de Carabineros.

QUINTA CONCLUSIÓN. Un aspecto de importancia primordial —vigente tanto en 2021 como en 2026, aunque con distinto signo político— es determinar hasta dónde la propia institución está dispuesta a ceder aspectos de su estructura, de su misión constitucional, de su función formadora y de capacitación, y en qué medida el Alto Mando institucional concurre con voluntad política a los cambios que se le propongan.

SEXTA CONCLUSIÓN. El desenlace de los procesos constituyentes de 2022 y 2023 confirma que la corriente que en 2021 promovía erradicar a Carabineros de la Carta Política no logró articular una mayoría suficiente en ninguno de los dos órganos constituyentes sucesivos, lo que no impide que dicho debate resurja en el futuro bajo otras condiciones políticas.

SÉPTIMA CONCLUSIÓN. La experiencia 2021-2023 demuestra la utilidad de mantener y ampliar alianzas transversales —dentro y fuera del Congreso Nacional y de las coaliciones políticas— orientadas a alcanzar posiciones de equilibrio institucional, evitando tanto una refundación disruptiva de las policías como una expansión de atribuciones desprovista de los debidos controles democráticos.

OCTAVA CONCLUSIÓN. Persisten, entre diversos sectores políticos y de la sociedad civil, planteamientos que abogan por reformar e incluso refundar la institución, sustentados en el

argumento de que el prestigio de Carabineros se vio seriamente dañado por los casos de corrupción, montaje de pruebas y vulneración de derechos humanos documentados entre 2017 y 2023 (Cfr. capítulo VI.3). Dicho planteamiento advierte —con razón— que la combinación de una policía cuestionada en su eficacia y en el respeto a los derechos humanos, con una ciudadanía que percibe pérdida de autoridad institucional, constituye un caldo de cultivo para la violencia, cuya erradicación forma parte de la razón de ser misma del Estado.

NOVENA CONCLUSIÓN. ACTUALIZACIÓN 2026 — El escenario político ha cambiado de signo: desde agosto de 2026 el riesgo estratégico principal para Carabineros no proviene de una eventual refundación, sino de una posible sobreexposición operativa y de un desgaste de legitimidad asociados a la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo del Gobierno del Presidente Kast, en un contexto de fricción con las Fuerzas Armadas y de exigencias ciudadanas de resultados inmediatos en materia de seguridad pública.

DÉCIMA CONCLUSIÓN. ACTUALIZACIÓN 2026 — El cierre judicial de causas emblemáticas —en especial la condena de 28 personas en el caso Pacogate, dictada el 10 de abril de 2026— representa una oportunidad, más que una amenaza, para que la institución reconstruya su legitimidad ante la opinión pública, en la medida en que dicho cierre se acompañe de medidas efectivas de transparencia, control interno y rendición de cuentas.

X. FUENTES Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Doctrina y fuentes citadas en el Informe original

1. FREUND, Julien: La Crisis del Estado y otros Estudios, pp. 34-35.
2. MARITAIN, Jacques: sobre la Nación-Estado y el bien común (referencia genérica del autor original a la obra del filósofo francés).
3. WEBER, Max: Economía y Sociedad; definición de Estado como asociación política que monopoliza legítimamente el uso de la fuerza.
4. VERDUGO, Mario: doctrina constitucional chilena sobre las Fuerzas de Orden como cuerpos armados.
5. LUNECKE, Alejandra: declaraciones como cientista política y académica de la Universidad Alberto Hurtado sobre la función de solidaridad social de las Fuerzas de Orden y Armadas.

Normativa citada

6. Constitución Política de la República de Chile de 1980 y sus reformas, en especial art. 1º, art. 5º inc. 2º, art. 6º, art. 7º, art. 52 letra d), art. 76 y art. 101.
7. Constituciones y Reglamentos Constitucionales de 1812, 1814, 1818, 1822, 1823, 1826 y 1833 (Cfr. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Historia Constitucional, www.bcn.cl).
8. Constitución Política de 1925 y su reforma por Ley N° 17.398, de 9 de enero de 1971.
9. Código de Justicia Militar, especialmente su art. 6º.
10. Código Orgánico de Tribunales, art. 1º.

11. Decreto Ley N° 3.607, de 8 de enero de 1981, sobre funcionamiento de Vigilantes Privados.
12. Ley N° 17.798, sobre Control de Armas y Explosivos, y su Reglamento (Decreto N° 83, de 13 de mayo de 2008).
13. Ley N° 19.303, de 13 de abril de 1994, sobre obligaciones en materia de medidas de seguridad.
14. Decreto Supremo N° 855, de 10 de noviembre de 2007, del Ministerio de Defensa Nacional.
15. Orden General N° 1.851, de 28 de noviembre de 2008, de Carabineros de Chile, que crea la Dirección de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos.
16. Ley N° 21.560, de 10 de abril de 2023 (“Ley Naín-Retamal”), que modifica diversos textos legales para fortalecer y proteger el ejercicio de la función policial y de Gendarmería de Chile.
17. Ley N° 21.730, publicada el 5 de febrero de 2025, que crea el Ministerio de Seguridad Pública.

Fuentes periodísticas, institucionales y académicas incorporadas en la actualización 2026

18. Servicio Electoral de Chile (SERVEL): resultados oficiales de los plebiscitos constitucionales de 2022 y 2023, www.servel.cl.
19. Wikipedia: “Plebiscito constitucional de Chile de 2023”, es.wikipedia.org/wiki/Plebiscito_constitucional_de_Chile_de_2023.
20. CNN en Español: “Resumen y resultado del Plebiscito Constitucional 2023 de Chile”, 17.12.2023, cnnespanol.cnn.com.
21. Cooperativa.cl: “Ley Naín-Retamal’: Cámara despachó proyecto que entrega mayor protección a Carabineros y policías”, 29.03.2023, cooperativa.cl.
22. Pérez Ibacache & Asociados: “La Ley Naín-Retamal: el nuevo alcance de la legítima defensa para Carabineros y PDI”, agosto 2025, perezibacache.cl.
23. Senado de la República de Chile: “Nuevo Ministerio de Seguridad Pública a ley”, senado.cl.
24. DOE – Actualidad Jurídica: “Ley N° 21.730. Conoce más sobre la Ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública”, actualidadjuridica.doe.cl.
25. BioBioChile: “Dictan veredicto en caso Pacogate: 28 condenados por millonario fraude en Carabineros”, 10.04.2026, biobiochile.cl.
26. El Mostrador: “Pacogate: condenan a exgeneral Gordon por arista ‘regalos’ del megafraude en Carabineros”, 30.10.2024, elmostrador.cl.
27. Diario Financiero: “José Antonio Kast asume como nuevo Presidente de Chile por el período 2026-2030”, 11.03.2026, df.cl.
28. CIPER Chile: “Radar 11-03-2026”, ciperchile.cl.
29. Cooperativa.cl: “Un nuevo estado de excepción y 28 proyectos de ley: los ejes de la ACOT”, 06.08.2026, cooperativa.cl.
30. BioBioChile: “Además de un nuevo Estado de excepción, ¿qué propone la reforma de seguridad pública de Kast?”, 24.08.2026, biobiochile.cl.
31. AthenaLAB: “La molestia e incomodidad de las FF.AA. con el gobierno por la propuesta de nuevo estado de excepción”, 21.08.2026, athenalab.org.

32. Radio y Diario Universidad de Chile: “Pablo Urquizar y reforma de seguridad de Kast: ‘Bajo ningún aspecto es necesario un nuevo estado de excepción’”, 19.08.2026, radio.uchile.cl.
33. La Tercera: “Informe UNAB: estado de excepción en la Macrozona Sur redujo delitos violentos, pero emergen nuevos grupos radicales”, latercera.com.
34. Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH): informes anuales sobre la situación de los derechos humanos en Chile, 2019-2023, indh.cl.

Advertencia metodológica sobre citas y verificación

Todas las citas normativas y periodísticas incorporadas en esta actualización fueron verificadas mediante consulta directa a las fuentes indicadas al 25 de agosto de 2026. Las citas doctrinarias del Informe original (Freund, Maritain, Weber, Verdugo, Lunecke) se han conservado en los términos en que fueron consignadas por el autor; no se modificó su contenido, limitándose la revisión a la corrección de errores de referencia manifiestos (por ejemplo, la fecha de la Ley N° 17.798, que corresponde a su publicación en 1972, con modificaciones sustanciales posteriores) y a la incorporación de la referencia bibliográfica completa cuando fue posible.

Reinaldo J. Ríos Cataldo

Abogado. Cientista Político, Universidad de Chile.

Informe original: Santiago, 16 al 19 de junio de 2021.

Presente actualización y complementación: Santiago, 25 de agosto de 2026.